

TRIBUNALE CIVILE DI PALMI

Note per la trattazione scritta

Procedimento R.G. n. 1025/2024

Dott.ssa Maria Elena Giovannella

Udienza: 12.12.2024

Stillitano Francesco e Montagnese Elisabetta, rappresentati e difesi
dall'Avv. Roberto Montagnese,

- attori -

contro

Stillitano Antonella (c. f. STLNNL89M62L063F) nata a Taurianova il
22.08.1989 ed ivi domiciliata in via Trento e Trieste, 8.

- convenuta contumace -

In osservanza del provvedimento per lo svolgimento di udienza mediante
trattazione scritta, datato 18.11.2024, comunicato via pec, il sottoscritto Avv.
Roberto Montagnese, n.q., si

RIPORTA INTEGRALMENTE

a tutte le osservazioni, deduzioni e eccezioni già formulate nell'atto di
citazione e chiede che l'On.le Giudice adito voglia valutare l'opportunità di
ammettere i mezzi istruttori ivi richiesti, in considerazione della fondante
produzione documentale allegata in atti.

In via istruttoria si chiede:

1) l'interrogatorio formale della convenuta Stillitano Antonella sui seguenti
capitoli:

a) Vero che con preliminare datato 26.10.2017, si è impegnata ad acquistare

dai signori Stillitano/Montagnese una porzione di detto bene della superficie approssimativa di mq 50, a corpo e non a misura, facente parte della maggiore consistenza di loro proprietà, per il prezzo di Euro 45.000,00;

b) Vero che con detta scrittura privata, si impegnava espressamente (*art. 4*) a stipulare Il rogito notarile entro il 30.06.2018;

c) Vero che all'art. 3 si è concordata come clausola risolutiva espressa, la ritenzione delle somme versate in caso di inadempimento della parte promessa acquirente;

d) Vero che la porzione di garage promessa in vendita è nel suo possesso e godimento, essendole stata consegnata già nel mese di dicembre 2015;

e) Vero che è rimasta inadempiente delle obbligazioni contrattuali, non avendo versato la residua somma di euro cinquemila (€ 5.000,00) a saldo di quanto pattuito e non avendo inteso procedere alla stipula dell'atto di vendita definitivo;

f) Vero che gli attori hanno sostenuto le spese per la realizzazione del muro divisorio della porzione di garage promessa in vendita (€ 1.350,00), le spese di frazionamento ed accatastamento (€ 100,00), il pagamento annuale dell'IMU, le spese di manutenzione, ecc.

2) Ammettersi **C.T.U. tecnica** al fine di accertare e quantificare il danno patrimoniale e non patito degli attori.

Taurianova 09.12.2024

Avv. Roberto Montagnese
(firmato digitalmente)



Per autentica e sottoscrizione
Firmato da: ROBERTO MONTAGNESE in data
11/12/2024 ore 17:46 Luogo: Taurianova